EXPUNERE DE MOTIVE

Codul Rutier, reglementat prin O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, actualizată, stabilește un nivel exagerat al sancțiunilor contravenționale aplicate pentru nerespectarea normelor privind circulaţia bicicletelor.

Astfel, O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, prevede la Art. 101 că "(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: [...] 8. nerespectarea normelor privid circulația bicicletelor și mopedelor". Art. 98 din aceeași O.U.G. 195/2002, cel care reglementează cuantumul amenzilor contravenționale, stabilește pentru clasa a III-a de sancțiuni un număr de la 6 la 8 puncte-amendă, iar un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie. La o valoare de 1.450 RON a salariului minim brut pe economie, amenzile contraventionale aplicate bicicliștilor se situează între 870 și 1.160 RON.

Putem observa că atât în O.U.G. 195/2002, cât și în Regulamentul de aplicare al O.U.G. 195/2002, circulația pe drumurile publice a mopedelor, bicicletelor, vehiculelor cu tracțiune animală, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum şi de animale este tratată similar. Art. 73 din O.U.G. specifică faptul că „Regulile privind circulaţia pe drumurile publice a bicicletelor, vehiculelor cu tracţiune animală, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum şi de animale se stabilesc prin regulament". În Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002 aceste categorii, la care se adaugă cea a pietonilor, sunt tratate în aceeași secțiune. Astfel, Secțiunea 4 - Reguli pentru alţi participanţi la trafic reglementează: 1. Circulația bicicletelor și a mopedelor (art. 160 și art. 161), 2. Însoțirea animalelor (art. 162 și art. 163), 3. Circulația vehiculelor cu tracțiune animală (art. 164 și art. 165), 4. Circulația pietonilor (art. 166, art. 167 și art. 168). De aici rezultă că legiuitorul a considerat că toate aceste tipuri de participanți la trafic acceptă un nivel de reglementare similar. Personal apreciez că pericolul social al nerespectării prevederilor legale este rezonabil apropiat pentru toate grupele mai sus menționate.

În pofida abordării unitare a acestor categorii, tratamentul lor din punct de vedere al sancțiunilor aplicate este diferențiat. Mai exact, O.U.G. 195/2002 prevede în Art. 99, alineatul (1), încadrarea în clasa I de sancţiuni (2 sau 3 puncte-amendă) a nerespectării normelor privind circulația pe drumurile publice de către toate categoriile menționate anterior, mai puțin bicicliștii. Acestora le sunt aplicate prevederile Art. 101, alineatul (1), punctul 8, care îi include în clasa a III-a de sancţiuni (de la 6 la 8 puncte-amendă), nivelul amenzilor fiind de 3 ori mai mare.

O asemenea reglementare face de multe ori ca încălcări ale legii de catre bicicliști să nu fie sancționate, polițiștii fiind descurajați de nivelul exagerat al sancțiunilor să amendeze bicicliștii așa cum ar face de exemplu cu pietonii, care sunt încadrați (ca toate celealte categorii enumerate mai sus) în clasa I, unde amenzile au un nivel rezonabil (de la 290 la 435 de lei). Prin urmare, un nivel mai mic al amenzilor ar face ca și bicicliștii care încalcă regulile de circulație să fie sancționați, ducând astfel pe termen lung la însușirea și respectarea prevederilor din Codul Rutier.

Actualul nivel al sancțiunilor mai are ca efect descurajarea utilizării bicicletei de către cei pentru care aceasta reprezintă un mijloc de transport alternativ, cu efecte benefice asupra

sănătății, a poluării și a traficului, precum și să îi afecteze grav din punct de vedere financiar pe cei cu mijloace materiale modeste, pentru care bicicleta nu este o alegere ci o necesitate.

Prin urmare, propun completarea Art. 99 cu un punct suplimentar: „nerespectarea normelor privind circulaţia bicicletelor" şi modificarea Art. 101 prin abrogarea punctului 8 „nerespectarea normelor privind circulaţia bicicletelor".

Având în vedere argumentele de mai sus, vă înaintăm spre dezbatere și adoptare prezenta propunere legislativă.

Inițiatori,

Deputat USR, **Sergiu Cosmin Vlad**

Deputat USR, **Cosette Chichirău**

Senator USR, **Adrian Wiener**

Deputat USR, **Vlad Duruș**

Deputat USR, **Iulian Bulai**

TABEL INIȚIATORI

asupra propunerii legislative penru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nt.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Semnătura
1	COLIBAN ALLEN	
2	FĂLCOI NICU USR.	
3	BOTEZ MIHAI-CĂTĂLIN USR	
4	RĂDULESCU DAN-RĂZVAN	
5	DOBROVIE MATEI-ADRIAN USR	
6	ION ȘTEFAN-CRISTIAN	
7	ZAINEA CORNEL	
8	Rodeanu Bogdan Ionel	
9	ILIE DAN BARNA	
10	POP TARES TUDOR	
11	BENGA TUDOR VLAD	
12	PRISNEL ADRIAN CLAUDIU	
13	MOȘTEANU LIVIU - IONUȚ	
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
26		
27		
28		